

시정요구

제 목 자회사 이사회 의결방법 부적정

소 관 부 서(기관) (주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더

조 치 부 서(기관) (주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더

내 용

1. 업무 개요

(주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더는 경영목표, 연도별 사업계획, 회계연도 결산, 사규 제정 및 개정 등의 안건을 심의·의결하기 위해 이사회를 운영하고 있다.

2. 판단 기준

(주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더의 「정관」 제45조(이사의 결의방법)에 따르면 긴급을 요하거나 경미한 사항은 서면으로 의결할 수 있도록 되어 있다.

따라서 「정관」에서 정한 서면 의결사유를 제외하고는 이사회 구성원을 소집한 후 심의를 거쳐 의결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

(주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더가 설립된 201X. X. XX. 이후 201X. XX. XX. 감사일 현재까지 개최한 이사의 의결방법을 확인한 결과 (주)콤스코시큐리티는 총 XX회 이사회를 개최하면서 XX회를 서면으로 의결하였고, (주)콤스코투게더는 총 XX회 중 XX회를 서면으로 의결하였다.

그런데, 서면의결 안건을 보면 주주총회 소집, 규정 제·개정, 예산편성, 경영목표 확정 등 대부분 이사회 개최가 필요한 예측 가능한 업무로 긴급하다고 보기는 어려우며, 안건의 내용 또한 경미하다고 보기 어렵다. 그럼에도 (주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더는 이사회 안건 대부분을 서면의결로 처리하고 있었다.

그 결과 이사회의 중요 업무집행 심의·의결에 대한 내부통제 기능이 부실하게 운영되거나 형식적으로 운영될 우려가 있다.

관계부서(기관) 의견 (주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

(주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더 대표이사는

앞으로 이사회 의결 시 긴급을 요하거나 경미한 사항에 한하여 서면으로 의결하시기 바랍니다.(시정)